

Circular n° 1/2025 de 28 de Fevereiro

Direitos e Deveres dos Passageiros

1. ENQUADRAMENTO

A presente Circular é emitida nos termos da alínea c) do n.º 4 do artigo 69 do Decreto n.º 30/2001 de 15 de Outubro, que aprova as Normas do Funcionamento dos Serviços da Administração Pública.

2. OBJECTIVO

A presente Circular tem por objectivo informar os direitos e deveres dos passageiros previstos nos instrumentos legais internos, regionais e internacionais, e o seu exercício, quando violados pelos diversos intervenientes, conforme preconizado nos instrumentos legais que regulam a matéria.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

1. A presente Circular aplica-se aos passageiros, companhias aéreas, aeroportos, agências de viagens, operadores de assistência em escala e de turismo.
2. A presente Circular aplica-se igualmente as operações de bagagens e mercadorias.
3. A presente Circular não se aplica a passageiros que viajem gratuitamente ou com tarifa reduzida não disponível directa ou indirectamente ao público.

4. REFERÊNCIAS

- Lei n°5/2016 de 14 de Junho que aprova a Lei da Aviação Civil.
- Lei n°22/2009 de 28 de Setembro que aprova a Lei de Defesa do Consumidor.
- Decreto-Lei n°3/2022, de 25 de Maio que aprova o Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.
- Decreto-Lei n° 47 433 que aprova o Código Civil.
- Resolução n°1/92 de 30 de Março que ratifica o Tratado de Abuja e institui a Decisão de Yamoussoukro (Anexo 6, Protecção do Consumidor do Transporte Aéreo).

Instituto de Aviação Civil de Moçambique
(IACM)

Atmosfera do Aeroporto

Telefone: (258) 21468900 | 823021250/70



- Resolução n° 43/2008, de 13 de Novembro que ratifica a Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal).
- Decreto n° 27/2016, de 18 de Julho que aprova o Regulamento da Lei de Defesa do Consumidor.
- Decreto n° 30/2001 de 15 de Outubro que aprova as Normas do Funcionamento dos Serviços da Administração Pública.

NB: As disposições do Anexo 6 da Decisão de Yamoussoukro são apenas aplicadas às companhias aéreas africanas e dentro do continente africano.

5. LIVRO DE RECLAMAÇÃO

1. Os aeroportos, operadores aéreos, de assistência em escala, turísticos e agências de viagens devem possuir nos seus balcões e em lugar visível, livro de reclamação disponível para o passageiro, nos termos do n°7 do artigo 4 do Regulamento da Lei de Defesa do Consumidor.
2. O livro de reclamação deve ser enviado até ao último dia de cada mês ao IACM para o seu acompanhamento.

6. DIREITOS DO PASSAGEIRO

6.1 DIREITO À INFORMAÇÃO

1. Sem prejuízo da informação constante no bilhete de passagem, as companhias aéreas, agências de viagens, operadores de assistência em escala e de turismo, devem prestar informação adicional ao passageiro, em caso de ocorrência de situações anómalas ou contrárias às inicialmente estabelecidas, tais como atraso ou cancelamento do voo, nos termos do n°1 do artigo 10 da Lei de Defesa do Consumidor, conjugado com o artigo 8 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussoukro.
2. A companhia aérea deve informar ao passageiro sobre soluções alternativas e de compensação em caso de recusa de embarque, mudança de classe, cancelamento ou atraso do voo, nos termos do artigo 8 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussoukro.
3. Os fornecedores de serviços que violarem o dever de informação respondem pelos danos que causarem ao passageiro, nos termos do n°5 artigo 10 da Lei de Defesa do Consumidor.

6.2 DIREITO À ASSISTÊNCIA

A companhia aérea deve assumir toda a despesa do passageiro decorrente do atraso ou cancelamento do voo, incluindo alimentação, transporte e hospedagem, nos termos do n°3 do artigo 443 do Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.



Instituto de Aviação Civil de Moçambique
(IACM)
Alameda do Aeroporto

Telefone: (258) 21468900 | 823021250/70

6.3 DIREITO AO REEMBOLSO OU COMPENSAÇÃO

1. Em caso de cancelamento do voo, o passageiro tem direito ao reembolso do valor pago pela passagem aérea, nos termos do artigo 441 do Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.
2. Nos termos do artigo 18 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro, os valores de compensação a que se refere o Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro, são os seguintes:
 - a) 250 USD para todos os voos com duração estimada de 3 horas ou menos;
 - b) 400 USD para todos os voos com duração estimada entre 3 e 6 horas;
 - c) 600 USD para todos os voos com duração estimada de mais de 6 horas

6.4 DIREITO À INDEMNIZAÇÃO

O passageiro tem direito à indemnização caso se prove que os danos a ele criados foram causados por dolo ou mera culpa do operador, nos termos dos artigos 482 e seguintes do Código Civil.

7. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA

7.1 RECUSA DE EMBARQUE

1. Em caso de excesso de reservas ou troca da aeronave, a companhia aérea pode recusar o embarque de um passageiro, devendo em primeiro lugar, apelar aos passageiros voluntários para que aceitem ceder as suas reservas em troca de compensações estabelecidas no n.º 2 do ponto 6.3 acima, nos termos do n.º 2 do artigo 10 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.
2. Caso o número de voluntários não seja suficiente, a companhia aérea pode recusar o embarque do passageiro contra a sua vontade, devendo compensar em valores não inferiores aos estabelecidos no n.º 2 do ponto 6.3 acima, nos termos do n.º 4 do artigo 10 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.

7.2 ATRASO DO VOO

1. A companhia aérea é responsável pela despesa do passageiro decorrente do atraso do voo, nos termos do n.º 3 do artigo 443 do Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.
2. Em caso de atraso do voo **entre duas e quatro horas**, a companhia aérea deve a cada 45 minutos informar ao passageiro do motivo do atraso e a hora prevista para sua partida, oferecer duas chamadas telefónicas nacionais ou internacionais, mensagens SMS ou por correio eletrónico, oferecer bebidas não alcoólicas incluindo lanche ou refeição, anunciar no aeroporto de destino do passageiro o novo horário

Instituto de Aviação Civil de Moçambique
(IACM)

Alameda do Aeroporto

Telefone: (258) 21468900 | 823021250/70



6.3 DIREITO AO REEMBOLSO OU COMPENSAÇÃO

1. Em caso de cancelamento do voo, o passageiro tem direito ao reembolso do valor pago pela passagem aérea, nos termos do artigo 441 do Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.
2. Nos termos do artigo 18 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro, os valores de compensação a que se refere o Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro, são os seguintes:
 - a) 250 USD para todos os voos com duração estimada de 3 horas ou menos;
 - b) 400 USD para todos os voos com duração estimada entre 3 e 6 horas;
 - c) 600 USD para todos os voos com duração estimada de mais de 6 horas

6.4 DIREITO À INDEMNIZAÇÃO

O passageiro tem direito à indemnização caso se prove que os danos a ele criados foram causados por dolo ou mera culpa do operador, nos termos dos artigos 482 e seguintes do Código Civil.

7. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA

7.1 RECUSA DE EMBARQUE

1. Em caso de excesso de reservas ou troca da aeronave, a companhia aérea pode recusar o embarque de um passageiro, devendo em primeiro lugar, apelar aos passageiros voluntários para que aceitem ceder as suas reservas em troca de compensações estabelecidas no n.º 2 do ponto 6.3 acima, nos termos do n.º 2 do artigo 10 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.
2. Caso o número de voluntários não seja suficiente, a companhia aérea pode recusar o embarque do passageiro contra a sua vontade, devendo compensar em valores não inferiores aos estabelecidos no n.º 2 do ponto 6.3 acima, nos termos do n.º 4 do artigo 10 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.

7.2 ATRASO DO VOO

1. A companhia aérea é responsável pela despesa do passageiro decorrente do atraso do voo, nos termos do n.º 3 do artigo 443 do Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.
2. Em caso de atraso do voo **entre duas e quatro horas**, a companhia aérea deve a cada 45 minutos informar ao passageiro do motivo do atraso e a hora prevista para sua partida, oferecer duas chamadas telefónicas nacionais ou internacionais, mensagens SMS ou por correio eletrónico, oferecer bebidas não alcoólicas incluindo lanche ou refeição, anunciar no aeroporto de destino do passageiro o novo horário



de chegada do voo ou informar do seu direito de remarcar o voo sem custos adicionais, nos termos da alínea a) do artigo 11 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.

3. Em caso de atraso do voo por **quatro horas ou mais**, para além dos direitos especificados no número anterior, o passageiro tem direito a acomodação e transporte entre o aeroporto e o local de acomodação e vice-versa, nos termos da alínea b) do artigo 11 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.
4. Em caso de atraso do voo **de mais de seis horas**, para além dos direitos acima especificados, o passageiro tem direito ao reembolso no prazo de trinta dias, do custo total do bilhete ou do custo da parte ou partes da viagem não efectuada, e para a parte ou partes já efectuadas, se o passageiro já não estiver interessado em continuar com a viagem, nos termos da alínea c) do artigo 11 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.

7.3 CANCELAMENTO DO VOO

1. Em caso de cancelamento do voo menos de 24 horas da sua partida e o passageiro no aeroporto, a companhia aérea deve informar ao passageiro do motivo do cancelamento e do seu direito de cancelar o seu bilhete caso o passageiro não esteja mais interessado em continuar com a viagem, ou de reencaminhamento ou de um meio de transporte alternativo quando conveniente para o passageiro ou o direito a compensação nos termos estabelecidos no nº2 do ponto 6.3 acima. O passageiro tem também direito a bebidas não alcoólicas, lanche ou refeição, duas chamadas telefónicas nacionais ou internacionais, mensagens SMS ou por correio electrónico, nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 12 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.
2. Em caso de cancelamento do voo pelo menos 24 horas antes da sua partida, a companhia aérea deve contactar imediatamente o passageiro e informar-lhe dos seus direitos de cancelar a sua reserva, ou de reencaminhamento ou de um meio de transporte alternativo, quando conveniente para o passageiro ou o direito a compensação, nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 12 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro
3. Em caso de cancelamento do voo, o passageiro tem direito a compensação nos termos do nº 2 do ponto 6.3 da presente Circular, salvo se:
 - a) Tiver sido informado do cancelamento pelo menos duas semanas antes da hora programada de partida, nos termos da alínea a) nº3 do artigo 12 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.
 - b) Tiver sido informado do cancelamento entre duas semanas e sete dias antes da hora programada de partida e se lhe tiver sido oferecido reencaminhamento que lhe permite partir até 2 horas antes da hora programada de partida e chegar ao destino final até 4 horas depois da hora programada de chegada, nos termos da alínea b) nº3 do artigo 12 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.



Instituto de Aviação Civil de Moçambique
(IACM)
Alameda do Aeroporto

Telefone: (258) 21468900 | 823021250/70

- c) Tiver sido informado do cancelamento menos de sete dias antes da hora programada de partida e se lhe tiver sido oferecido reencaminhamento que lhe permite partir até uma hora antes da hora programada de partida e chegar ao destino final até duas horas depois da hora programada de chegada, nos termos da alínea c) n°3 do artigo 12 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro.

7.4 MUDANÇA DE CLASSE

1. Nos termos do n° 1 do artigo 13 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro, se a companhia aérea colocar um passageiro numa classe inferior àquela para a qual o bilhete foi adquirido, ela deverá reembolsar o passageiro no prazo de trinta dias, nos seguintes termos:
 - a) 25 % do preço do bilhete para todos os voos com duração igual ou inferior a 3 horas; ou
 - b) 50 % do preço do bilhete para todos os voos com duração superior a 3 horas.
2. Se a companhia aérea colocar um passageiro numa classe superior àquela para a qual o bilhete foi adquirido, ela não terá direito a qualquer pagamento suplementar, de acordo com o n°2 do artigo 13 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussokro

8 DEVERES DO PASSAGEIRO

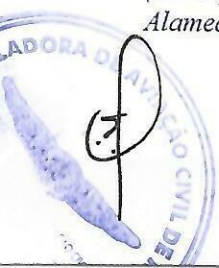
1. Constituem deveres do passageiro os seguintes:
 - a) Tomar conhecimento dos termos estabelecidos na passagem aérea (contrato de transporte);
 - b) Apresentar-se para o *check-in* e para o embarque no horário indicado e com a antecedência determinada na passagem aérea;
 - c) Informar a companhia aérea ou o seu agente autorizado, das necessidades que necessite de cuidados ou procedimentos especiais.
 - d) Obedecer aos avisos escritos no ambiente do aeroporto, bem como à bordo ou transmitidos pela tripulação;
 - e) Tratar os funcionários da companhia aérea e do aeroporto com urbanidade e respeito;
 - f) Zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços;
 - g) Levar ao conhecimento dos órgãos de fiscalização as irregularidades de que tenha conhecimento.

9 RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

1. A companhia aérea é responsável pelos danos causados ao passageiro em caso de:
 - a) Morte ou lesão corporal de um passageiro ocorrido a bordo da aeronave ou durante uma operação de embarque ou desembarque, nos termos do artigo n°1 do artigo 17 da Convenção de Montreal.
 - b) Danos resultantes de atraso no transporte de passageiros, bagagens ou mercadoria, nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal.
 - c) Destruição, perda ou avaria da bagagem registada (despachada) ou mercadoria a bordo da aeronave

Instituto de Aviação Civil de Moçambique
(IACM)
Alameda do Aeroporto

Telefone: (258) 21468900 | 823021250/70



- ou durante o período em que a bagagem ou mercadoria se encontrar á guarda da companhia aérea, nos termos do nº2 do artigo17 conjugado com o nº1 do artigo 18 ambos da Convenção de Montreal.
2. No caso de danos em bagagem não registada ou de mão, incluindo objectos pessoais, a companhia é responsável se o dano for causado por sua culpa, dos seus trabalhadores ou agentes, nos termos do nº2 do artigo17 da Convenção de Montreal.
 3. A companhia aérea não será responsável pelos danos causados a bagagem ou mercadoria se estes tiverem resultado exclusivamente de defeito, da natureza ou de vício próprio da bagagem ou mercadoria ou a causas que não lhe seja imputável, nos termos do nº2 do artigo17 conjugado com o nº2 do artigo 18 ambos da Convenção de Montreal.
 4. No caso de transporte realizado por várias companhias aéreas sucessivas, o passageiro com direito à compensação ou reembolso só pode exigir tal direito à companhia aéreas que efectuou o transporte no decurso do qual se produziu o dano, **salvo** quando por acordo expresso, a primeira companhia aéreas tenha assumido a responsabilidade por toda a viagem, nos termos do nº2 do artigo 36 da Convenção de Montreal.
 5. A companhia aérea não responde pela perda ou danos em dinheiro, títulos de crédito, documentos, metais preciosos, jóias, obras de arte ou outros bens de valor, salvo se esses bens lhe tiverem sido declarados e aceites, nos termos do nº3 do artigo 438 do Regime Jurídico dos Contratos Comerciais.

10. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

10.1 NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

1. MORTE OU LESÃO CORPORAL DO PASSAGEIRO

Em caso de morte ou lesão corporal de um passageiro que ocorra a bordo da aeronave ou durante uma operação de embarque ou desembarque, o limite de responsabilidade da companhia aérea é de 128.821 DSE (direitos de saque especial), convertidos em meticais ao câmbio do dia em que a decisão tiver sido determinada, nos termos do nº1 do artigo 21 da Convenção de Montreal.

2. ATRASO DO VOO

Em caso de danos causados ao passageiro, resultante de atraso do voo, o limite de responsabilidade da companhia aérea é de 5.346 DSE (direitos de saque especial), convertidos em meticais ao câmbio do dia em que a decisão tiver sido determinada, nos termos do nº1 do artigo 22 da Convenção de Montreal.



1. Em caso destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, o limite de responsabilidade da companhia aérea é de 1.288 DSE (direitos de saque especial), convertidos em meticais ao câmbio do dia em que a decisão tiver sido determinada, salvo declaração feita no momento da entrega da bagagem à companhia e mediante o pagamento de um montante acordado entre as partes, nos termos do n.º 2 do artigo 22 da Convenção de Montreal.
2. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da mercadoria, o limite de responsabilidade da companhia aérea é de 22 DSE (direitos de saque especial) por quilograma, convertidos em meticais ao câmbio do dia em que a decisão tiver sido determinada, salvo declaração especial feita no momento da entrega da bagagem à companhia e mediante o pagamento de um montante acordado entre as partes, nos termos do n.º 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal.
3. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso na entrega de parte da mercadoria ou qualquer objecto que faça parte da mesma, o peso a ter em consideração para determinação do montante ao qual se limita a responsabilidade da transportadora corresponderá exclusivamente ao peso total do volume ou volumes em causa, nos termos do n.º 4 do artigo 22 da Convenção de Montreal.

11. DETERMINAÇÃO DE LIMITES

1. A companhia aérea poderá estabelecer limites superiores aos descritos no ponto 9 da presente Circular ou a nenhum limite de responsabilidade, nos termos do artigo 25 da Convenção de Montreal.
2. Os limites de responsabilidade descritos no ponto 10 da presente circular, não são aplicados caso se prove que o dano resultou de acto ou omissão da companhia, seus trabalhadores ou agentes, cometidos com a intenção de causar danos, nos termos do n.º 5 do artigo 22 da Convenção de Montreal.

12. REVISÃO DOS LIMITES DE RESPONSABILIDADE

Os limites de responsabilidade por danos causados ao passageiro, bagagem e mercadorias, são actualizados quinquenalmente, nos termos do n.º 1 do artigo 24 da Convenção de Montreal.

De referir que, a última actualização foi feita a 28 de Dezembro de 2019 pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO).



13. OS AEROPORTOS

Nos termos do artigo 15 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussoukro, os aeroportos devem dispor do seguinte:

- a) Avisos em locais visíveis sobre os direitos dos passageiros;
- b) Instalações sanitárias decentes e limpas;
- c) Assentos para acomodação do passageiro antes do *check-in* e na sala de embarque;
- d) Ambiente limpo e seguro.

14. PROCESSO DE RECLAMAÇÕES

- 1. As companhias aéreas e operadores de assistência em escala devem estabelecer em cada aeroporto onde operam, um local de atendimento ao passageiro e para contacto com a Autoridade Reguladora de Aviação Civil de Moçambique, nos termos do artigo 9 do Anexo 6 da Decisão de Yamoussoukro.
- 2. Em caso de violação dos direitos do passageiro e reclamados sem sucesso à companhia aérea ou ao provedor de serviço, o passageiro pode enviar a sua queixa acompanhada do bilhete de passagem (contrato de transporte) à Autoridade Reguladora de Aviação Civil de Moçambique, sita na Alameda do Aeroporto, caixa posta n°227, Maputo, ou para o *email* dpassageiros@iacm.gov.mz.

15. NORMA REVOGATÓRIA

É revogada a Circular n° 01/2022 de 30 de Novembro.

16. ENTRADA EM VIGOR

A presente Circular entra em vigor a partir da data da sua publicação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Comdt João Martins de Abreu